ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ

সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইড

১. সংবিধান সংশোধনের পটভূমি ও পদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট অংশ (Part):	Part XX (২০তম অংশ)
ধারা (Article):	Article ***368***
গৃহীত উৎস (Source):	দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান (Constitution of South Africa)
সংসদের ক্ষমতা:	মৌলিক কাঠামো (Basic Structure) পরিবর্তন না করে সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা সংসদের রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান না পুরোপুরি অনমনীয় (Rigid), না পুরোপুরি নমনীয় (Flexible)। অনুচ্ছেদ ***368*** অনুযায়ী সংসদ তিন প্রকার পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে পারে:

পদ্ধতির নাম	প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা	প্রযোজ্য ক্ষেত্র / উদাহরণ
১. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Simple Majority)	উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের ৫০%-এর বেশি ভোট। এটি আর্টিকেল ৩৬৮-এর আওতার বাইরে।	নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্যের নাম বা সীমানা পরিবর্তন, নাগরিকত্ব অর্জন ও বিলোপ, তফশিলি এলাকার প্রশাসন।
২. বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Special Majority)	ক) মোট আসনের অর্ধেকের বেশি এবং খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) অংশ।	মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), নির্দেশাত্মক নীতি (DPSP) এবং অন্য কোনো অংশ যা ১ম ও ৩য় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩. বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাজ্যসমূহের অনুমোদন	সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি ভারতের মোট রাজ্যগুলির অন্তত অর্ধেক (৫০%) রাজ্যের বিধানসভার সাধারণ অনুমোদন।	রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন (৭ম তফশিল), সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ক্ষমতা, স্বয়ং আর্টিকেল ৩৬৮।

২. ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

১ম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৫১ (1st Amendment Act, 1951)

- **নবম তপশিল (9th Schedule) যুক্তকরণ:** জমিদারী উচ্ছেদ এবং ভূমিসংস্কার আইনকে আইনি বৈধতা দিতে এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) থেকে রক্ষা করতে এই তপশিল যুক্ত করা হয়।
- **বাক-স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা:** জনশৃঙ্খলা (Public Order), বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং অপরাধে প্ররোচনার ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ 19(1)(a)-এর অধীনে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর "যুক্তিসঙ্গত নিষেধাজ্ঞা" (Reasonable Restrictions) আরোপ করা হয়।
- সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর (OBC) উন্নতির জন্য রাজ্যকে বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৭ম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৫৬ (7th Amendment Act, 1956)

- **রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন:** ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়। এর ফলে তৎকালীন বিদ্যমান A, B, C, D শ্রেণীর রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে **১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** গঠন করা হয়।
- **যৌথ হাইকোর্ট:** দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি একক সাধারণ হাইকোর্ট (Common High Court) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।
- হাইকোর্টে অতিরিক্ত এবং অস্থায়ী বিচারক নিয়োগের বিধান চালু হয়।

১০ম, ১১তম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৬১ - ১৯৬২)

- **১০ম সংশোধনী (১৯৬১):** দাদরা ও নগর হাভেলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়।
- **১১তম সংশোধনী (১৯৬১):** উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনের পরিবর্তে ইলেক্টোরাল কলেজের ব্যবস্থা করা হয়।
- **১২তম সংশোধনী (১৯৬২):** গোয়া, দমন ও দিউ-কে ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **১৩তম সংশোধনী (১৯Group২):** নাগাল্যান্ডকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং অনুচ্ছেদ 371A-এর অধীনে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

২১তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৬৭ (21st Amendment Act, 1967)

- **সিন্ধি ভাষা যুক্তকরণ:** **সিন্ধি** ভাষাকে অষ্টম তপশিল (8th Schedule)-এ ১৫তম সরকারি ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৭১ (24th Amendment Act, 1971)

- **মৌলিক অধিকার সংশোধন:** গোলকনাথ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সংসদ ঘোষণা করে যে, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ ব্যবহার করে মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করার ক্ষমতা সংসদের রয়েছে।
- **রাষ্ট্রপতির সম্মতি বাধ্যতামূলক:** সংবিধান সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন—এই নিয়ম করা হয়।

৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৭৬ (42nd Amendment Act, 1976) — "মিনি কনস্টিটিউশন"

এটি ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও বিতর্কিত সংশোধনী। জরুরি অবস্থার সময় স্বর্ণ সিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই সংশোধনী আনা হয়। এর প্রধান পরিবর্তনগুলি নিচে দেওয়া হলো:

- **প্রস্তাবনার সংশোধন:** সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) মাত্র একবারই সংশোধিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তিনটি নতুন শব্দ—**সমাজতান্ত্রিক (Socialist), ধর্মনিরপেক্ষ (Secular), এবং অখণ্ডতা (Integrity)** যুক্ত করা হয়।
- **মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties):** সংবিধানে একটি নতুন অংশ Part IVA এবং অনুচ্ছেদ 51A যুক্ত করে নাগরিকদের জন্য ১০টি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **লোকসভা ও বিধানসভার মেয়াদ:** লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬ বছর করা হয়।
- **বিচারবিভাগের ক্ষমতা খর্ব:** সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের জুডিশিয়াল রিভিউ এবং রিট (Writ) এক্তিয়ার ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়।
- **নির্দেশাত্মক নীতির অগ্রাধিকার:** মৌলিক অধিকারের ওপর নির্দেশাত্মক নীতি (DPSP)-এর প্রাধান্য ঘোষণা করা হয় এবং ৩টি নতুন নীতি যুক্ত করা হয় (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, পরিবেশ রক্ষা)।
- **ক্ষমতার হস্তান্তর (৭ম তফশিল):** ৫টি বিষয়কে রাজ্য তালিকা থেকে যৌথ তালিকায় (Concurrent List) স্থানান্তর করা হয়: শিক্ষা, বন, বন্যপ্রাণী ও পাখির সুরক্ষা, ওজন ও পরিমাপ, এবং বিচার প্রশাসন।

৪৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৭৮ (44th Amendment Act, 1978)

জনতা পার্টি সরকার ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে হওয়া স্বৈরাচারী পরিবর্তনগুলি বাতিল করতে এবং সংবিধানকে পুনর্নির্মাণ করতে এই আইন আনে:

- **সম্পত্তির অধিকার বিলোপ:** সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা (Article 31) থেকে বাদ দিয়ে Part XII-এর অধীনে **Article 300A**-তে একটি সাধারণ আইনি বা আইনি অধিকারে পরিণত করা হয়।
- **জাতীয় জরুরি অবস্থা সংশোধন:** অনুচ্ছেদ ৩৫২-এর অধীনে জরুরি অবস্থা জারির ভিত্তি হিসেবে "অভ্যন্তরীণ অশান্তি" (Internal Disturbance) শব্দটির পরিবর্তে **"সসস্ত্র বিদ্রোহ" (Armed Rebellion)** শব্দবন্ধটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এছাড়া ক্যাবিনেটের লিখিত সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা হয়।
- **মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা:** স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, জাতীয় জরুরি অবস্থার সময়েও অনুচ্ছেদ ২০ (অপরাধের জন্য সাজা সংক্রান্ত সুরক্ষা) এবং অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার) বাতিল বা স্থগিত করা যাবে না।
- লোকসভা এবং বিধানসভার মেয়াদ পুনরায় কমিয়ে ৫ বছর করা হয়।

৫২তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৮৫ (52nd Amendment Act, 1985)

- **দলত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-Defection Law):** রাজনৈতিক দলবদল রুখতে সংবিধানে **দশম তপশিল (10th Schedule)** যুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে কোনো আইনপ্রণেতা দল পরিবর্তন করলে তার সদস্যপদ খারিজের নিয়ম তৈরি হয়।

৬১তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৮৯ (61st Amendment Act, 1989)

- **ভোটদানের বয়স হ্রাস:** লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ন্যূনতম ভোটদানের বয়স **২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর** করা হয় (Article 326 সংশোধন)।

৭৩তম ও ৭৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৯২ (73rd & 74th Amendment, 1992)

এই দুটি সংশোধনী ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ:

- **৭৩তম সংশোধনী (পঞ্চায়েতি রাজ):** গ্রামীণ ভারতের জন্য ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংবিধানে **Part IX** এবং **১১তম তপশিল (11th Schedule)** যুক্ত করা হয়, যাতে ২৯টি কার্যনির্বাহী বিষয় রয়েছে।
- **৭৪তম সংশোধনী (পৌরসভা):** শহুরে স্থানীয় সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়। সংবিধানে **Part IXA** এবং **১২তম তপশিল (12th Schedule)** যুক্ত করা হয়, যা ১৮টি বিষয়ের ওপর কাজ করে।

৮৬তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ২০০২ (86th Amendment Act, 2002)

- **শিক্ষার অধিকার (Right to Education):** প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংবিধানে **আর্টিকেল 21A** যুক্ত করে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।
- **১১তম মৌলিক কর্তব্য:** অনুচ্ছেদ 51A-এর অধীনে পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের জন্য তাদের ৬-১৪ বছর বয়সী সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার ১১তম মৌলিক কর্তব্যটি যুক্ত করা হয়।

৯২তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ২০০৩ (92nd Amendment Act, 2003)

- **অষ্টম তপশিল সম্প্রসারণ:** অষ্টম তপশিলে নতুন ৪টি ভাষা যুক্ত করা হয়—**বোড়ো (Bodo), ডোগরি (Dogri), মৈথিলি (Maithili), এবং সাঁওতালি (Santhali)**। এর ফলে ভারতের মোট সরকারি ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ২২টি।

৯৭তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ২০১১ (97th Amendment Act, 2011)

- **সমবায় সমিতি (Co-operative Societies):** সমবায় সমিতি গঠন করার অধিকারকে অনুচ্ছেদ 19(1)(c)-এর অধীনে মৌলিক অধিকার করা হয়। এছাড়া সংবিধানে Part IXB যুক্ত করা হয়।

৩. সাম্প্রতিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ (১০০তম থেকে ১০৬তম)

সংশোধনী	সাল	প্রধান বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
১০০তম	২০১৫	**ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি (LBA):** ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল (Enclaves) বিনিময়। ভারতের ৪টি রাজ্যের (আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা) সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয় (১ম তফশিল সংশোধন)।
১০১তম	২০১৬	**পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) প্রবর্তন:** ভারতে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কার ঘটিয়ে "এক দেশ, এক কর" নীতি চালু। এর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ 246A, 269A এবং 279A (GST Council গঠন) যুক্ত করা হয়।
১০২তম	২০১৮	**NCBC-কে সাংবিধানিক মর্যাদা:** অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য গঠিত জাতীয় কমিশন (National Commission for Backward Classes)-কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সংবিধানে অনুচ্ছেদ 338B যুক্ত করা হয়।
১০৩তম	২০১৯	**EWS সংরক্ষণ (10% Reservation):** সাধারণ শ্রেণীর অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি চাকরিতে ১০% সংরক্ষণের ব্যবস্থা। অনুচ্ছেদ 15(6) এবং 16(6) যুক্ত করা হয়।

সংশোধনী	সাল	প্রধান বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
১০৪তম	২০২০	**SC/ST আসন বৃদ্ধি ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কোটা বিলোপ:** লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে SC এবং ST-দের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর (২০৩০ সাল পর্যন্ত) বাড়ানো হয়। কিন্তু, লোকসভা ও বিধানসভায় **অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মনোনীত আসনের কোটা বিলুপ্ত** করা হয়।
১০৫তম	২০২১	**OBC তালিকা তৈরির রাজ্য ক্ষমতা পুনরুদ্ধার:** সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের পর রাজ্যগুলির নিজস্ব ওবিসি (OBC) তালিকা তৈরি ও সনাক্তকরণের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলিকে সেই ক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
১০৬তম	২০২৩	**নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (Women's Reservation):** লোকসভা, দিল্লির বিধানসভা এবং সমস্ত রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে **মহিলাদের জন্য ৩৩% (এক-তৃতীয়াংশ) আসন সংরক্ষণ** করার ঐতিহাসিক বিল পাস। এটি পরবর্তী সীমানা পুনর্নির্ধারণের (Delimitation) পর কার্যকর হবে এবং ১৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

৪. পরীক্ষার জন্য বিশেষ কুইক রিভিশন পয়েন্ট

- **কোন সংশোধনীকে মিনি-কনস্টিটিউশন বলা হয়?** — ৪২তম সংশোধনী (১৯৭৬)।
- **ভোটের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয় কোন সংশোধনীর দ্বারা?** — ৬১তম সংশোধনী (১৯৮৯)।
- **সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে বাদ যায় কবে?** — ৪৪তম সংশোধনী (১৯৭৮)।
- **শিক্ষার অধিকার (Article 21A) কোন সংশোধনীর ফসল?** — ৮৬তম সংশোধনী (২০০২)।
- **দলত্যাগ বিরোধী আইন কততম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়?** — ৫২তম সংশোধনী (১৯৮৫)।
- **পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় কোন আইনে?** — ৭৩তম সংশোধনী (১৯৯২)।